

ยื่นต่อศาลปรากฏว่า นาย ด. ไปตรวจรักษาและรับยาในวันก่อนที่จะไปเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในการเสนอราคา นาย ด. จึงจะต้องได้รับประทานยาดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒-๓ ครั้ง และย่อมรู้สรรพคุณหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาดังกล่าว ซึ่งหากผลข้างเคียงทำให้หลับได้ง่ายตามที่นาย ด. กล่าวอ้าง นาย ด. ก็ควรต้องรายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อจัดให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน หรือจัดให้มีผู้แทนเพิ่มขึ้น เพราะตามข้อกำหนดในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ถึง ๓ คน การที่นาย ด. หรือผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการไม่รอบคอบและประมาทเลินเล่อในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ กรณีไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมากล่าวอ้างเพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ประจำห้องเสนอราคาบกพร่องและละเลยต่อหน้าที่ที่ไม่ปลุกนาย ด. ให้ตื่นขึ้นมาเสนอราคาและเพิก์ทำรายงานเหตุการณ์ขึ้นภายหลังอย่างมีพิรุธนั้น เมื่อพิจารณาข้อ ๑๐ (๑)^{๓๖} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นว่า ได้กำหนดให้ผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้ผู้เข้าประมูลมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นหรือออกนอกสถานที่การประมูล เพื่อมิให้มีการทุจริตในการประมูล และคอยแนะนำรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบหรือการขัดข้องของระบบตั้งแต่เวลาที่เริ่มกระบวนการเสนอราคาจนถึงเวลาที่สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาเท่านั้น แต่มิได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องคอยบังคับหรือเตือนให้ผู้เข้าเสนอราคาทำการเสนอราคา จึงมิได้เป็นการบกพร่องหรือละเลยต่อหน้าที่ส่วนการที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในภายหลัง ก็เป็นเรื่อง

^{๓๖} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๐ การเสนอราคา

เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามข้อ ๙ และได้รับแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กำหนดในวันเสนอราคา และให้เข้าประจำในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอการารายอื่น และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเข้าประจำ ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนมิได้ แต่อาจขอลถอนผู้แทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้ หากผู้มีสิทธิเสนอการารายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาแล้วแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยู่ทุกรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แต่ถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ให้นำความในข้อ ๙ (๔) มาใช้โดยอนุโลม



การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น กรณีมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบแต่อย่างใด

สำหรับจำนวนเงินหลักประกันของผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิยึดจากผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๓ กำหนดอัตราการยึดหลักประกันของจากร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา กรณีที่ผู้เสนอราคากระทำความผิดเงื่อนไขโดยเข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา และข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันนำเงินจำนวน ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา ไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเงินดังกล่าว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันของจำนวน ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๓/๒๕๕๙)

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

เมื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารซึ่งมีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐมาหลายโครงการ ประกอบกับตามเอกสารสอบราคาและใบเสนอราคาของผู้ชนะการสอบราคาดังกล่าว มีข้อกำหนดให้ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผู้ชนะการสอบราคาจึงย่อมรู้ได้ว่าเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วตนมีหน้าที่ต้องเข้าทำสัญญากับหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคา จึงย่อมต้องดำเนินการแก้ไขปัญห และอุปสรรคที่คาดหมายได้ว่าอาจเกิดขึ้นก่อนเข้าทำสัญญาจ้างให้เสร็จสิ้น การที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้าทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่กำหนดโดยอ้างว่าประสบปัญหาการขาดผู้ควบคุมงาน ถือเป็นความบกพร่องในการเตรียมความพร้อมในการเข้าทำสัญญาซึ่งสามารถแก้ไขล่วงหน้าได้ และเป็นปัญหาอันเกิดจากการดำเนินงานของผู้ชนะการสอบราคาเอง และเมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาได้รับจากการไม่เข้าทำสัญญาของผู้ชนะการสอบราคา อันเป็นเหตุให้การจัดทำบริการสาธารณะในด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กต้องล่าช้า



ออกไป การออกคำสั่งลงโทษให้ผู้ชนะการสอบราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวงศ์ทองกับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด และได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีปัญหาขาดหัวหน้างานที่จะไปควบคุมงาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ภายในกำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้หารือปัญหาดังกล่าวและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าให้ทำหนังสือแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาจ้างผู้รับจ้างรายอื่น แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าใจระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ จึงไม่ได้เข้าทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเจตนาทำงาน รวมทั้งไม่เคยมีประวัติว่าไม่เข้าทำสัญญาหรือทำงานไม่แล้วเสร็จแต่อย่างใด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยกขึ้นกล่าวอ้างเป็นเหตุผลที่ไม่สมควร จึงมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งข้างต้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ จึงมีหนังสือรายงานความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีประสบการณ์เคยเข้าทำสัญญาก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐหลายโครงการแล้ว ประกอบกับตามเอกสารสอบราคาจ้างและใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อกำหนดให้ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมรู้ได้ว่าเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงย่อมต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาลักษณะที่คาดหมายได้ว่าอาจเกิดขึ้นก่อนเข้าทำสัญญาจ้าง ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่ามีปัญหาขาดผู้ควบคุมงานถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าทำสัญญาจ้าง

ซึ่งสามารถแก้ไขได้ล่วงหน้า และข้อกล่าวอ้างว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ละสิทธิ์ไม่เข้าทำสัญญาจ้าง ทั้งที่เป็นปัญหาอันเกิดจากการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เอง พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการบ่ายเบี่ยงไม่เข้าทำสัญญา อีกทั้งการกล่าวอ้างว่าไม่เข้าใจระเบียบว่าด้วยการพัสดุนั้น ก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความจากการไม่เข้าทำสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นเหตุให้การจัดทำบริการสาธารณะในด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กต้องล่าช้าออกไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผล และเป็นไปตามข้อ ๑๓๘^{๓๗} ประกอบกับข้อ ๑๓๘/๕^{๓๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าทำสัญญาโดยไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบถึงหลักเกณฑ์และผลการพิจารณาลงโทษให้ผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ไปทำสัญญาเพียงสองครั้ง

^{๓๗} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑๓๘ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทำรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้รับช่วงได้ เป็นผู้ทำงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน แล้วส่งชื่อบุคคลนั้นไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งชื่อผู้ทำงานดังกล่าวให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแจ้งเวียนให้ส่วนราชการอื่นทราบรวมทั้งแจ้งให้ผู้ทำงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

^{๓๘} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๘/๕ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ ๑๓๘/๓ ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงานด้วย

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๓๘/๒ หรือข้อ ๑๓๘/๓ ให้คำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอพรหมานิคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาส่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน ควรจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปทำสัญญาอีกครั้งนั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่อาจนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับได้ เนื่องจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อส่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งมีได้กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบถึงหลักเกณฑ์และผลการพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน ประกอบกับตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคาจ้างกำหนดให้ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ และตามข้อกำหนดในใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างดังกล่าวและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมทราบถึงหลักเกณฑ์และผลการพิจารณาลงโทษให้เป็นผู้ทำงานแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำสัญญาถึง ๒ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ไปทำสัญญาโดยปราศจากเหตุอันควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมสามารถดำเนินการเสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้พิจารณาส่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานได้ตามข้อ ๑๓๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปทำสัญญาอีกครั้งก่อนเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘๘/๒๕๕๙)

บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

๑.๑.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ผลของสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

๑.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ ผลของสัญญา

๑) การชำระค่าเสียหาย

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้างซ่อมทำบริภัณฑ์อากาศยานที่จัดเป็นบริภัณฑ์พัสดุในกลุ่มเดียวกันกับอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น การพิจารณาว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาค่าบริภัณฑ์อากาศยานที่ยังไม่ได้ส่งคืนให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเท่าใด จะต้องพิจารณาตามหลักการและนโยบายบัญชี ฉบับที่ ๒ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมบัญชีกลางประกาศใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นเมื่อตามภาคผนวกท้ายหลักการและนโยบายบัญชีดังกล่าว กำหนดให้สินทรัพย์ประเภทอาวุธมีอายุการใช้งานอย่างต่ำ ๘ ปี และอย่างสูง ๑๐ ปี และกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีไว้อย่างต่ำร้อยละ ๑๐ อย่างสูงร้อยละ ๑๒.๕ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องยึดถือหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณากำหนดราคา



ค่าบริการที่อากาศยานที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบด้วย โดยไม่อาจเรียกให้ผู้รับจ้างชำระราคา ค่าบริการที่อากาศยานพิพาทเต็มราคาโดยไม่หักค่าเสื่อมราคาได้

สรุปข้อเท็จจริง

กองทัพเรือ (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ว. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซ่อมทำบริการที่อากาศยาน จำนวน ๓ สัญญา ได้แก่ สัญญาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ จ้างซ่อมทำบริการที่อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ จ้างซ่อมทำบริการที่กลอากาศยาน และสัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ จ้างซ่อมทำบริการที่นิวตรอนิกส์อากาศยาน ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญาบางส่วนกับผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๒ สัญญา ได้แก่ สัญญาฉบับที่ ๒ และสัญญาฉบับที่ ๓ โดยสัญญาฉบับที่ ๒ นั้น มีบริการที่อากาศยานจำนวน ๖ รายการ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำอุปกรณ์ไปซ่อมภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มีหนังสือแจ้ง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานตามสัญญาฉบับที่ ๒ ดังกล่าว แต่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเฉพาะรายการที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ส่วนรายการที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๖ ไม่ผ่านการทดสอบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาในส่วนของรายการที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๖ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำบริการที่อากาศยานรายการที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๖ ส่งคืนแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ส่วนสัญญาฉบับที่ ๓ มีบริการที่อากาศยานจำนวน ๒ รายการ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำอุปกรณ์ไปซ่อมภายในกำหนดเวลาเดียวกันกับสัญญาฉบับที่ ๒ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบงานซ่อมทั้งสองรายการ แต่รายการที่ ๒ ไม่ผ่านการทดสอบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำบริการที่อากาศยานรายการที่ ๒ ส่งคืนให้ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับกรณีส่งมอบบริการที่อากาศยานเกินกำหนดเวลาตามสัญญา และค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญาจ้างซ่อมบริการที่อากาศยาน รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งบริการที่อากาศยานที่ประกอบกลับในสภาพเดิมคืนผู้ฟ้องคดีทั้งหมด หากส่งคืนไม่ได้ให้ใช้คืนราคาบริการที่อากาศยานดังกล่าวทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๗,๐๙๑,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริการที่อากาศยานทั้ง ๔ รายการ ที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ส่งคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นยุทธภัณฑ์พัสดุที่มีลักษณะเฉพาะใช้สำหรับอากาศยานตามลักษณะของอากาศยานนั้น ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบริการที่พัสดุในกลุ่มเดียวกันกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ซึ่งตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒



ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมบัญชีกลางประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการกำหนดระบบบัญชี และจัดทำงบการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในกรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคผนวก ๒ ตารางการกำหนดอายุใช้งานและอัตราสินทรัพย์ถาวร ท้ายหลักการและนโยบายบัญชีดังกล่าว ข้อ ๑๘ กำหนดให้สินทรัพย์ประเภทอาคาร มีอายุการใช้งาน อย่างต่ำ ๘ ปี และอย่างสูง ๑๐ ปี และกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีไว้อย่างต่ำร้อยละ ๑๐ อย่างสูงร้อยละ ๑๒.๕ ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐจึงต้องยึดถือปฏิบัติด้วย ดังนั้น เมื่อสินทรัพย์ที่พิพาทในคดีนี้เป็นทรัพย์สินที่ประกอบและติดตั้งประจำอากาศยานอันเป็นสินทรัพย์ ประเภทอาคาร จึงต้องคิดค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยเมื่อคำนวณค่าเสื่อมราคา เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ตามอายุการใช้งานอย่างสูงของสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวแล้ว ก็ต้องถือว่า สินทรัพย์ข้างต้นมีราคาคงที่เพียงเท่านั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะยังคงใช้สินทรัพย์ประเภทอาคาร ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันประเทศอยู่ต่อไปอีกก็ตาม

เมื่อบริษัทนิวตรอลิกส์อากาศยานตามสัญญาฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้สอบราคาอะไหล่ใหม่กับบริษัทผู้ขายแล้ว มีราคา ๒,๘๗๗,๕๗๐.๐๙ บาท ต่อ ๑ หน่วย (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แม้เป็นราคาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตาม แต่ก็ถือเป็นราคาของบริษัท ดังกล่าวตั้งแต่จัดซื้ออากาศยานในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราอย่างสูง ร้อยละ ๑๒.๕ ต่อปี จนถึงวันที่ครบ ๑๐ ปี ราคาของบริษัทดังกล่าวจะเหลืออยู่เป็นเงินหน่วยละ ๗๕๗,๐๑๘.๔๓ บาท รวม ๒ หน่วย เป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๔,๐๓๖.๘๖ บาท ส่วนบริษัท อากาศยานอีก ๓ รายการ ตามสัญญาฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ อันได้แก่ บริษัทอากาศยาน แบบ F-๒๗ รวม ๒ หน่วย ราคาหน่วยละ ๖๑,๐๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๑๐๐ บาท และบริษัทอากาศยาน แบบ P-๓ จำนวน ๑ หน่วย เป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๐๕๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตรวจสอบราคาชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ได้ จึงถือราคาตามที่ ผู้ฟ้องคดีผู้เป็นเจ้าของครุภัณฑ์ยืนยันและเป็นราคาที่ซื้อมาพร้อมอากาศยานโดยผู้ถูกฟ้องคดี มิได้โต้แย้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีจัดซื้อเครื่องบินแบบ F-๒๗ ทั้งสองลำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และพ.ศ. ๒๕๓๐ ตามลำดับ หักค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว บริษัทอากาศยาน แบบ F-๒๗ จะคงเหลือราคาเมื่อใช้งานครบ ๑๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามลำดับ เป็นเงินจำนวน ๑๖,๐๖๐.๗๙ บาท รวม ๒ หน่วย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๒๑.๕๘ บาท

สำหรับบริษัทอากาศยานแบบ P-๓ จำนวน ๑ หน่วย ซึ่งจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๐๕๐ บาท นั้น เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลา ๑๐ ปี จะมีราคาคงเหลือ ๔๑,๘๔๒.๒๑ บาท จึงรวมเป็นค่าบริษัทกล่ออากาศยานที่ถูกฟ้องคดีควรจะต้องรับผิดชอบใช้ให้ผู้ฟ้องคดี ณ วันที่ ยื่นฟ้องคดีนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๘,๐๐๐.๖๕ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยราคาทรัพย์สินพิพาทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๘๘๙,๓๑๐.๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันถัดจาก วันครบกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการบอกเลิกสัญญา เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ ให้ผู้ฟ้องคดี หากไม่อาจส่งมอบบริษัทอากาศยานที่ประกอบกลับสภาพเดิมคืนให้ได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว คำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบบริษัท อากาศยานทั้ง ๔ รายการพิพาท ที่ประกอบกลับสภาพเดิมคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถ ส่งมอบได้ ให้ชำระราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๘๘๙,๓๑๐.๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๔/๒๕๕๘)

๒) การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

เมื่อสัญญาเช่าที่ดินมีข้อกำหนดให้เอกชนผู้เช่าจะปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือดัดแปลง ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่มีอยู่แล้วในที่ดินที่เช่าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานทางปกครอง ผู้ให้เช่าก่อนเท่านั้น กรณีจึงเป็นสิทธิของหน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าที่จะอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้เอกชนผู้เช่าทำการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในที่ดิน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าก็ชอบที่จะใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าว โดยสุจริตและชอบด้วยเหตุผล

เมื่อการที่เอกชนผู้เช่าขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็น สถานที่ทำงานสำหรับพนักงานที่จะตรวจสอบและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้ง ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ อันถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของสัญญาเช่าหรือเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์ของสัญญา การที่ หน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้เอกชนผู้เช่าก่อสร้างอาคารในที่ดินที่เช่า โดยอ้างว่าวัตถุประสงค์ของพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินซึ่งพัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนา



เมืองหลัก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการประมงเท่านั้น และตามสัญญาเช่า มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์ จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุผลหรือไม่ชอบด้วยเหตุผล ประกอบกับเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว หากหน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่า ต้องการให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกัน ตามความเหมาะสมและสามารถเอื้ออำนวยต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดิน ตามโครงการพัฒนาเมืองหลักในโอกาสต่อไปดังที่กล่าวอ้าง ก็ชอบที่จะให้เอกชนผู้เช่า รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าพร้อมทั้งปรับที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อยหรืออยู่ในสภาพเดิมได้ตามข้อกำหนดในสัญญา ดังนั้น เมื่อเอกชนผู้เช่า ได้ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารและหน่วยงานทางปกครองผู้ให้เช่าในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้ตรวจสอบเอกสาร และแบบแปลนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย จึงชอบที่จะอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตามที่มีคำขอ

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ข. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาเช่าอาคารทำเทียบเรือประมงสงขลาเก่า รวมทั้งที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคารกับเทศบาลนครสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อเข้าบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการประมงหรือกิจการอื่นซึ่งต่อเนื่องจากกิจการประมง มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๘๒ ตามสัญญา เลขที่ ๒/๒๕๕๒ โดยในการดำเนินกิจการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดี บริเวณหลังท่าเทียบเรือประมงสงขลาใหม่ (ท่าสะพาน) มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี เพื่อนำออกให้ประชาชนทั่วไปเช่าใช้เป็นทิวาขุ่นสงหรือขุ่นถายสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) ด้วย ตามสัญญา เลขที่ ๓/๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารชั้นเดียวในที่ดินแปลงที่เช่า ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานให้พนักงานของผู้ฟ้องคดีใช้เป็นสถานที่ ทำงาน ตรวจสอบ ดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่เช่า และใช้เป็นสถานที่ติดต่อ และประสานงานกับลูกค้าที่นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางในที่ดินแปลงที่เช่า ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นแบบ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๑) เพื่อก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง โดยไม่ได้ยื่นหนังสือยินยอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวอันเป็น เอกสารตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถอนุญาต ให้ปลูกสร้างอาคารได้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ให้เช่าที่ดิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้ความยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารชั้นเดียว เพื่อใช้เป็นสำนักงานของผู้ฟ้องคดีในที่ดินบริเวณพิพาทตามสัญญา หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้ความยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงความยินยอมของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อสัญญาเช่าที่ดินเลขที่ ๓/๒๕๕๒ มีข้อกำหนดว่า ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในที่ดินที่เช่า หรือดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่มีอยู่แล้วในที่ดินที่เช่า จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือก่อนจึงกระทำได้ และบรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าปลูกสร้าง หรือดัดแปลง ต่อเติมลงในที่ดินที่เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าโดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ให้เช่าไม่ต้องการบรรดาอาคาร และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้เช่าต้องรื้อถอนออกไปโดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้สัญญาเช่าที่ดินตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ จะมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้ผู้เช่าและเช่าที่ดินเพื่อวางตู้ขนส่งสินค้าหรือตู้ขนถ่ายสินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการประมง หรือกิจการอื่นซึ่งต่อเนื่องจากกิจการประมงที่ผู้ฟ้องคดีได้เช่าอาคารท่าเทียบเรือประมงสงขลาเก่า มาบริหารจัดการตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๒ ก็ตาม แต่สัญญาเช่าที่ดินตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ ดังกล่าว ก็มีได้ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่าปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในที่ดินที่เช่า โดยเด็ดขาดแต่อย่างใด เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีจะปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือดัดแปลง ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่มีอยู่แล้วในที่ดินที่เช่าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้เช่าก่อนเท่านั้น และแม้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในที่ดินที่เช่าจะเป็นสิทธิ ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าวโดยสุจริตและชอบ ด้วยเหตุผล จึงจะเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาโดยชอบ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน กับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้พนักงานของผู้ฟ้องคดีใช้เป็นสถานที่ ทำงาน ตรวจสอบ ดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่เช่า และใช้เป็นสถานที่ติดต่อ และประสานงานกับลูกค้าที่มาใช้บริการตามข้อกำหนดในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาต โดยอ้างเหตุผลหลายประการ ว่า (๑) โดยวัตถุประสงค์ของพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดิน ซึ่งพัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการประมง เท่านั้น (๒) โดยวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเช่ามีวัตถุประสงค์เพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น



และ (๓) ขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องการให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ลงในที่ดินแปลงที่เช่า เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องการให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันตามความเหมาะสมและสามารถเอื้ออำนวยต่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินตามโครงการพัฒนาเมืองหลักในโอกาสต่อไปด้วยนั้น โดยที่ที่ดินแปลงพิพาทตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ เดิมเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อมา ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๓๑ ให้ถอนสภาพที่ดินจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อบอหมายให้เทศบาลเมืองสงขลาเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับบำรุงท้องที่ตามโครงการพัฒนาเมืองหลักต่อไป เนื่องจากพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว และตามแผนผังบริเวณท่าเทียบเรือประมงปรากฏว่า ที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประมง ซึ่งการให้เช่าที่ดินเพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์ถือเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับกิจการประมง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีเช่าที่ดินแปลงพิพาทเพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์จึงไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณดังกล่าว อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานที่จะตรวจสอบและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ ก็ถือได้ว่าเป็นการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่าเลขที่ ๓/๒๕๕๒ หรือเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าวนั้นเอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารข้างต้นในที่ดินที่เช่าโดยอ้างว่าวัตถุประสงค์ของพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินซึ่งพัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการประมงเท่านั้น และโดยวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเช่ามีวัตถุประสงค์เพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุผล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือไม่ชอบด้วยเหตุผล ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องการให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ลงในที่ดินแปลงที่เช่า เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องการให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันตามความเหมาะสมและสามารถเอื้ออำนวยต่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินตามโครงการพัฒนาเมืองหลักในโอกาสต่อไปด้วยนั้น เมื่อตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๒ มีข้อกำหนดว่า เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงหากผู้ให้เช่าไม่ต้องการบรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่ผู้เช่าได้ปลูกสร้าง ดัดแปลง หรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือ ผู้เช่าต้องรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ออกไปโดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

และต้องปรับที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรืออยู่ในสภาพเดิม ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าจัดการหรือจ้างให้ผู้อื่นจัดการแทนได้โดยผู้เช่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น หากผู้เช่าไม่ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกัน ถ้าไม่เพียงพอก็เรียกร้องเอาจากผู้เช่าอีกได้ ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วหากผู้ถูกฟ้องคดีต้องการให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันตามความเหมาะสมและสามารถเอื้ออำนวยต่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินตามโครงการพัฒนาเมืองหลักในโอกาสต่อไปดังที่กล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ชอบที่จะให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าพร้อมทั้งปรับที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรืออยู่ในสภาพเดิมได้ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีข้อนี้เป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุผลหรืออีกนัยหนึ่งก็คือไม่ชอบด้วยเหตุผลเช่นกัน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๑) และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารตามที่ขออนุญาต พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือยินยอมหรืออีกนัยหนึ่งคืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารขึ้นเดียวเพื่อใช้เป็นสำนักงานของผู้ฟ้องคดีในที่ดินบริเวณหลังท่าเทียบเรือประมงสงขลาใหม่ (ท่าสะพาน) ตามสัญญาเช่าเลขที่ ๓/๒๕๕๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้ความยินยอมเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาให้ความยินยอมแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒๗/๒๕๕๙)

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

เมื่องานบ่อดักตะกอนหรือบ่อฟักน้ำในส่วนระบายน้ำออก ถือเป็นงานหลักตามสัญญาจ้างซ่อมแซมอุทกภัยโครงการขุดลอกหนองน้ำ การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างคันคอนกรีตบ่อดักตะกอนไม่ตรงตามแบบที่กำหนดในสัญญา โดยก่อสร้างสูงกว่าระดับพื้นดินเดิมหรือท้องน้ำธรรมชาติ ย่อมไม่สามารถดักตะกอนได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา และมีโอกาสที่จะถูกน้ำที่ไหลลงมาทางลาดก้นเขาพาพื้นดินในแนวลาดทรุดตัวทำให้บ่อดักตะกอนพังลงได้ จึงถือเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา เนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อดักตะกอนได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ซึ่งจะต้องทำการรื้อและสร้างในจุดที่ถูกต้องต่อไป หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงไม่จำเป็นต้องใช้ค่างานในส่วนนี้ให้แก่ผู้รับจ้าง แต่สำหรับงานส่วนอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างยังสามารถใช้ประโยชน์ได้นั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินค่าจ้างเป็นค่างานส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดนราธิวาส (ผู้ฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซ่อมแซมอุทกภัยโครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านบูกะตา หมู่ที่ ๒ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท โดยมีธนาคาร ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน ๑๖,๖๕๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือขอส่งมอบงาน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างคันคอนกรีตบ่อดักตะกอนมีระดับสูงกว่าระดับพื้นดินเดิมหรือท้องน้ำธรรมชาติต่ำสุดซึ่งไม่ตรงตามแบบแนบท้ายสัญญา จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขระดับคันคอนกรีตดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการแก้ไข โดยชี้แจงว่าการก่อสร้างทุกขั้นตอนรวมทั้งระดับคันคอนกรีตดังกล่าวได้ดำเนินการโดยมีช่างควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีกำหนดและสั่งการดูแลทุกขั้นตอนของการก่อสร้างโดยตลอด ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องในการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการแก้ไขการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบโดยด่วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาเป็นเวลา ๑๓๓ วัน ค่าปรับวันละ ๓๓๓ บาท รวมเป็นเงิน ๔๔,๒๘๙ บาท และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันเป็นเงิน ๑๖,๖๕๐ บาท

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาแบบ PS. ๐๒ แบบทำยสัญญาพิพาท ซึ่งกำหนดจุดที่จะก่อสร้างบ่อดักตะกอนไว้ว่า จะต้องสร้างให้มีขอบบ่อด้านบนอยู่ในระดับพื้นดินหรือท้องน้ำธรรมชาติต่ำสุด ดังนั้น งานบ่อดักตะกอนหรือบ่อดักน้ำในส่วนระบายน้ำออกจึงเป็นงานหลักของสัญญาพิพาท ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปย่อมทราบดีว่าการดักตะกอนนั้น หมายถึงจุดที่ดักสิ่งปะปนอยู่ในน้ำและมีน้ำหนึ่กให้ตกอยู่ในบ่อดักตะกอน เพื่อมิให้ไหลปะปนไปกับน้ำที่ไหลสู่ร่องน้ำธรรมชาติ จึงต้องก่อสร้าง ณ จุดที่พื้นดินมีระดับเสมอกัน มิใช่สร้าง ณ จุดที่พื้นดินยังมีความลาดเอียงอยู่ และตามแบบก่อสร้างกำหนดไว้ชัดว่า จะต้องสร้างในระดับพื้นดินหรือท้องน้ำธรรมชาติต่ำสุด เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากภาพถ่ายและรูปตัดแสดงแบบตามสัญญาเปรียบเทียบกับระดับคันคอนกรีตที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างไว้ ปรากฏตามเอกสารทำคำให้การเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างคันคอนกรีตบ่อดักตะกอนสูงกว่าระดับพื้นดิน ซึ่งไม่ตรงตามแบบรูปรายละเอียดเอกสารแนบทำยสัญญา และผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการแก้ไขแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา ข้ออ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดและชี้แนวระดับก่อสร้างบ่อดักตะกอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนแล้วนั้น ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากแบบแปลนแนบทำยสัญญากำหนดจุดที่จะทำการก่อสร้างบ่อดักตะกอนไว้ชัดเจนแล้ว จึงไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการชี้จุดทำการก่อสร้างอีกแต่อย่างใด

เมื่องานบ่อดักตะกอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สร้างอยู่บนพื้นลาดเอียง ย่อมไม่สามารถดักตะกอนได้สมวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง และมีโอกาสที่จะถูกน้ำที่ไหลลงมาทางลาดกัดเซาะพาพื้นดินในแนวลาดหลุดตัว ทำให้บ่อดักตะกอนพังลงได้ เพราะพื้นดินที่หนุนอยู่ถูกกัดเซาะออกไป บ่อดักตะกอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สร้างไว้จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ซึ่งจะต้องรื้อและสร้างในจุดที่ถูกต้องต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องใช้ค่างานในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม งานส่วนอื่น ๆ นอกจากบ่อดักตะกอนผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น เมื่อค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเนื่องานคอนกรีตตามสัญญาคิดเป็นเนื่องานร้อยละ ๙๕.๔๐ ของราคางานทั้งหมด คิดเป็นราคาได้ ๓๑๗,๖๗๓ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีประมาณราคาค่าซ่อมแซมบ่อดักน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างผิดแบบไว้เป็นเงิน ๒๕๑,๘๕๕ บาท จึงเหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ค่างานส่วนอื่นที่ยังใช้การได้



ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๘๑,๑๔๕ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง^๑ และวรรคสาม^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับประเด็นเรื่องค่าปรับตามสัญญานั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับจากการส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในสัญญาเป็นเงินวันละ ๓๓๓ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา เป็นเวลา ๑๓๓ วัน คิดเป็นเงิน ๔๔,๒๘๙ บาท อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจและควบคุมงานก่อสร้างบ่อตกตะกอนให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญาและสั่งให้แก้ไขทันทีตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗/๓^๓ การผิดสัญญาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่

^{๑-๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะต้องให้เป็นที่ไม่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ส่วนเงินนั้นจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

ส่วนที่เป็นภาระงานอันได้กระทำและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดเชยคืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

^๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๗/๓ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาบหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ



ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสิ้นเชิง จึงเห็นควรอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๑๓๘^๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ลดจำนวนค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๓๓,๓๐๐ บาท เมื่อนำค่าปรับจำนวน ๓๓,๓๐๐ บาท ไปหักกลบลบหนี้กับจำนวนเงินค่าจ้าง ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๘๑,๑๔๕ บาท จึงมีเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดี จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๔๗,๘๔๕ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อหนี้ระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักกลบกันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีหนี้ที่ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันก็ย่อมไม่มีภาระต้องชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีเช่นกัน

พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๔๗,๘๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗-๘/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา เมื่อหน่วยงาน ทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว เพียงแต่ใช้เงินเป็นค่าวัสดุ และค่าแรงแก่ผู้รับจ้างในส่วนการงานอันได้กระทำให้คืนด้วยเงินตามควรค่าแห่งการนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. (ผู้ฟ้องคดี) เข้าทำสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซม ถนนลูกรังกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยตกลงรับจ้างซ่อมแซม ถนนลูกรัง ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๑๙๔,๕๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญา แต่คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างตรวจสอบแล้วพบว่าปริมาณลูกรังยังลงไม่ครบตามสัญญา ขาดไปจำนวน

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควร เพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะไต่ยื่นยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น



๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน แต่ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาและขอให้จ่ายเงินค่าจ้าง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอท่าทางเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่นายอำเภอตรวจสอบและสรุปว่าผู้ฟ้องคดียังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จโดยปริมาณลูกรังยังลงไม่ครบเช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา และไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๑๙๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อสัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยจะต้องลงปริมาณลูกรังทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีลงลูกรังเพียง ๑,๑๙๕ ลูกบาศก์เมตร ยังขาดอยู่จำนวน ๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงต้องชดใช้ส่วนการงานอันได้กระทำให้คืนด้วยเงินตามควรค่าแห่งการนั้นเป็นค่าลูกรังจำนวน ๑,๑๙๕ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เงินค่าวัสดุและค่าแรงแก่ผู้ฟ้องคดีในการงานที่ได้ทำให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๐๕๕.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๘)

เมื่อข้อสัญญาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกำหนดให้แบบรูปแนบท้ายสัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแบบรูปดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปิดทดสอบใช้งานระบบประปาชนบทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง และต้องทดสอบผลิตน้ำประปาชนบทไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากผลการทดสอบไม่ปรากฏส่วนบกพร่องใด ๆ จึงให้ถือว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้รับจ้างได้แก้ไขงานงวดสุดท้ายตามที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่หากผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการเปิดทดสอบใช้งานระบบประปาและทดสอบผลิตน้ำประปาภายในระยะเวลาและตามจำนวนที่แบบรูปแนบท้ายสัญญากำหนด ย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามสัญญาแล้วเสร็จสมบูรณ์ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าจ้าง



งวดสุดท้ายตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้าง ให้บริษัท ว. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโคกแสง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วงเงินค่าจ้าง ๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็นสองงวด คือ งวดที่หนึ่ง เป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทดสอบการรับน้ำหน้าบรทุกของดิน งานโครงสร้าง คสล. และงานดินถม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ และงวดที่สอง (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๓๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานก่อสร้างประเภทงานทาง งานอาคาร งานไม้พิจารณา ปรับราคา และงานอื่น ๆ ทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่หนึ่งภายในกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างงวดที่หนึ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ส่วนงานงวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอส่งมอบงาน แต่ช่างควบคุมงาน ของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและต้องแก้ไข ๒๑ รายการ จึงมีหนังสือ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไข หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงานงวดสุดท้าย อีกหลายครั้ง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจ งานจ้างแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จต้องแก้ไข และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานทุกครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการส่งมอบงาน แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้แก้ไขงาน เรียบร้อยแล้วตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสุรินทร์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมาคดีได้โอนมายัง ศาลปกครอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๖๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการ ตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้... (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี



โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ และวรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี และสัญญาจ้างพิพาท มีข้อกำหนดว่า แบบรูปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งตามแบบรูป ดังกล่าวระบุว่า ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปิดทดสอบใช้งานระบบประปาชนบทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง และต้องทดสอบผลิตน้ำประปาชนบทไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากผลการทดสอบไม่ปรากฏส่วนบกพร่องใด ๆ จึงให้ถือว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ ข้อสัญญาจ้างพิพาทได้แบ่งการจ่ายค่าจ้างออกเป็นสองงวด คือ งวดที่หนึ่งเป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ จุด งานโครงสร้าง คสล. (ก่อสร้างถังกรองน้ำ ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมถังน้ำใสขนาดจุ ๒๗ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถังตกตะกอนก่อสร้างหอดึงสูงขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างพื้น คสล. และก่อสร้าง ชั้นกระจายน้ำ) งานดินถม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ และงวดที่สอง (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๓๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานก่อสร้างประเภทงานทาง (ระบบท่อส่งน้ำดิบ การประสานท่อระหว่างระบบ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี วางระบบ ท่อระบายน้ำ) งานอาคาร (ประตูและรั้วลาดหนาม ท่อนลอย บ้ายโครงการ) งานไม่พิจารณาปรับราคา (เครื่องสูบน้ำดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เครื่องจ่ายสารละลาย ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน ๑ จุด การประสาน ระบบไฟฟ้าภายใน การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก สารส้ม) และงานอื่น ๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างพิพาทในงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖๕ วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นฯ ได้นั้น นอกจากผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติงานก่อสร้างประเภทงานทาง งานอาคาร งานไม่พิจารณาปรับราคา และงานอื่น ๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดทดสอบ ใช้งานระบบประปาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง และต้องทดสอบผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ปรากฏส่วนบกพร่องใด ๆ ตามข้อสัญญาประกอบแบบรูปแนบท้ายสัญญา อีกด้วย ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานงวดสุดท้ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ แล้ว